

การที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีไปพบกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหนังสือดังกล่าว โดยตามบันทึกคำให้การผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่ากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าคณะกรรมการเป็นผู้จัดบันทึกให้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้อ่านและลงลายมือชื่อรับรองบันทึกคำให้การดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบันทึกคำให้การดังกล่าวแล้ว ซึ่งหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมในบันทึกคำให้การผู้ฟ้องคดีก็ย่อมที่จะกระทำได้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว ทั้งนี้ ในการพิจารณาสอบสวนวินัยนิสิต คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตมีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายเท่าที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพินิจเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ได้ความจริง เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสาร ประกอบกับบันทึกคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ได้จากการสอบสวนแล้วเห็นว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาเป็นจริงหรือไม่ โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยนิสิต ซึ่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแม้บริษัท ท. จะได้มีหนังสือถึงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่าบริษัทฯ ไม่ติดใจเอาความ เนื่องจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และขอให้โปรดพิจารณายกโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงชอบด้วยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว

นอกจากนี้ ในการพิจารณาทางปกครองกฎหมายระบุให้คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากในบางกรณีการพิจารณาทางปกครองอาจก่อให้เกิดภาระหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อคู่กรณี หรือบางกรณีในการพิจารณาทางปกครองอาจเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงกำหนดให้สิทธิแก่คู่กรณีในการนำบุคคลที่ตนไว้วางใจให้ช่วยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน ซึ่งได้แก่ ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็น



เงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงวิธีการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงตามที่ตนเป็นจริงและสามารถใช้สิทธิปกป้องตนเองในกรณีที่เกิดขึ้นได้เองแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็ได้หลงประเด็นในการต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังได้ยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานตามที่ถูกล่าหาลจริง ฉะนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพี่ที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคำสั่งลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับทราบว่ามีท่านใดเป็นคณะกรรมการ และผู้ฟ้องคดีไม่เคยเห็นว่ามีคำสั่งแต่งตั้งว่ามีใครเป็นคณะกรรมการ การกระทำความผิดกล่าวเป็นการไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อจะได้ใช้สิทธิในการคัดค้านหรือยอมรับความเป็นกลางของคณะกรรมการดังกล่าวตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ นั้น คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนิตินัยทำหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามที่ถูกล่าหาลจริงหรือไม่ ซึ่งใช้ประกอบในการพิจารณาดำเนินการต่อไป กรณีจึงมิใช่การดำเนินการที่มีผลโดยตรงต่อการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอันจะเป็นการพิจารณาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจคัดค้านความเป็นกลางในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนนิตินัยตามคำสั่งดังกล่าวได้ ส่วนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยเพื่อดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีผลโดยตรงต่อการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย กรณีจึงเป็นการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีอาจคัดค้านการพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ได้ แต่เมื่อในระหว่างที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านความเป็นกลางของคณะกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่รู้จักคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยมาก่อน กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะคัดค้านความเป็นกลางของคณะกรรมการดังกล่าวได้ คณะกรรมการดังกล่าวจึงย่อมดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีด้วยความเป็นกลางและปราศจากอคติ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงาน การกระทำความผิดส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิตินัยตามข้อ ๓๐.๓ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งบทกำหนดโทษวินัยนิตินัยกรณีไปฝึกงาน

แล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงไม่ว่ากรณีใด ๆ มี ๒ สถาน คือ ขั้นที่ ๔ ไม่ผ่านการฝึกงาน และต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไป ขั้นที่ ๕ พักการศึกษามีกำหนดตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓๑๐๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ให้พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และที่ ๒๓๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ แก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนิสิตดังกล่าวโดยขอแก้ไขชื่อผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการกำหนดบทลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้างต้น และตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงาน และบทลงโทษนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๑/๒๕๖๓)

๑.๔ การสอบและประเมินผล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

กรณีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ขึ้นทะเบียนรับผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักศึกษาโดยให้คณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดี และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่คณะกรรมการไม่อาจตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอต่ออธิการบดีเพื่อขยายเวลาออกไปได้เป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และหากผู้ฟ้องคดีสอบได้จำนวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๕๘ ของข้อบังคับดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นเอกสารปลอมและไม่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดี



พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๑๙ (๙) ของข้อบังคับข้างต้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด สอบได้จำนวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕๘ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา การที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ดำเนินการเพื่อออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบปริญญาบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องไว้ โดยอ้างแต่เพียงว่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดียังมีปัญหาในการตรวจสอบนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติดังกล่าวย่อมมีผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดโอกาสที่จะนำวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวไปประกอบการสมัครงาน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มหาวิทยาลัยฯ จึงพึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามนัยมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้สอบผ่านหลักสูตรในสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทุกชุดวิชาและได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้ฟ้องคดี และออกใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองการจบหลักสูตรปริญญาตรีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่กลับดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากโรงเรียน ล. ไม่เคยส่งหลักฐานการจบหลักสูตร (รบ. ๒ ต) ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถออกใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากประเด็นปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดียังไม่ยุติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ไม่สามารถรับรองการสำเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนดังกล่าวได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่มีอำนาจรับรองวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการเพื่อก่อนหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และออกใบปริญญาบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ชำระค่าเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไปประกอบอาชีพได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ขึ้นทะเบียนรับผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักศึกษาโดยให้คณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดี และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่คณะกรรมการไม่อาจตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ให้คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อยายเวลาออกไปได้เป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่งของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และหากผู้ฟ้องคดีสอบได้จำนวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๕๘ ของข้อบังคับดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้นำระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น) ของโรงเรียน ล. มาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้รับผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ และปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีชำระค่าลงทะเบียนภาค ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีโดยตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน ล. ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันดังกล่าว หรืออาจขยายเวลาออกไปได้เป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน ๖ เดือน ซึ่งกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดี โดยการมีหนังสือตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับแจ้งจากทั้งสองหน่วยงานว่าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ พร้อมกับแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร



มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน ล. อันเป็นการยืนยันความถูกต้องของหลักฐานการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พร้อมกับแจ้งว่า หากดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ (๙) ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากปลอมแปลงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบคำขอชี้แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยแนบสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รบ. ๑) ของโรงเรียน ล. โดยมีนาย ป. ซึ่งเป็นครูใหญ่และนาง ค. ซึ่งเป็นนายทะเบียนโรงเรียน ล. ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเรียนจบการศึกษาที่โรงเรียน ล. ลงลายมือชื่อรับรองและหนังสือรับรองของบุคคลทั้งสองที่รับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน ล. โดยเป็นการยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับพยานหลักฐานผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็มิได้มีคำสั่งหรือดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีตามที่แจ้งไว้แต่อย่างใด จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาและสอบผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทุกชุดวิชา ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ กรณีจึงต้องฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเอกสารปลอมและไม่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามข้อ ๑๙ (๙) ของข้อบังคับดังกล่าว

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาโดยตลอด สอบได้จำนวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕๘ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่ที่จะดำเนินการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พิจารณานุมัติปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีและออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งและได้รับผลการตรวจสอบเช่นเดิม กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากโรงเรียน ล. ไม่เคยส่งหลักฐานการจบหลักสูตร (รบ. ๒ ต) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถออกไปรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่เป็นที่ยุติ และได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อออกไปรับรองการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ

ใบปริญญาบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องไว้ โดยอ้างแต่เพียงว่าวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดียังมีปัญหาในการตรวจสอบนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในเวลาอันควรตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเสียหาย จากการกระทำนั้นแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดนั้น การละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวย่อมมีผลโดยตรง ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดโอกาสที่จะนำวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวไปประกอบการสมัครงาน อย่างไรก็ดี โอกาสที่ผู้ฟ้องคดีจะได้งานตามวุฒิดังกล่าวมีความไม่แน่นอน และไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า จะได้งานเมื่อใด และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือไม่ จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๗/๒๕๖๓)

๑.๖ การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การดำเนินการจัดการการศึกษา

๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการบริหารกิจการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่ และจะแต่งตั้งบุคคลใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ



ในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และแม้หลักสูตรดังกล่าวจะขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวก็ตาม แต่มิได้หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเสมอไป

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประกอบกับแม้ภาระงานสอนของผู้ฟ้องคดีจะไม่ถึงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ แต่ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็กำหนดให้ในกรณีดังกล่าวสามารถนำภาระงานด้านอื่นตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดมาทดแทนกันได้ ดังนั้น การที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวโดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงหาได้มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อันจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยกรณีการร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีหนังสือถึงประธานหลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แจ้งโดยสรุปว่า อาจารย์ซึ่งเป็นกรรมการประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งมีจำนวน ๒ คน ได้หมดคุณสมบัติการเป็นกรรมการประจำหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีได้มีการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อกรรมการประจำหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ทำให้มีกรรมการประจำหลักสูตรไม่ครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการรับรองคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) อุทธรณ์ร้องทุกข์เรื่องการตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรดังกล่าวว่า มีกรรมการประจำหลักสูตร



ไม่ครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีความพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเพียงคนเดียวในสาขาตามที่ขาดแคลนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในหลักสูตร แต่ปรากฏว่ายังมิได้มีการเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อกรรมการประจำหลักสูตรใหม่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ทั้งที่สาขาฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เร่งดำเนินการให้ถูกต้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีมติไม่รับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีมติเห็นชอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ อุทธรณ์ร้องทุกข์เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยให้มีการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าสมควรจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือไม่ และจะแต่งตั้งบุคคลใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานวิชาการในหลักสูตรฯดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และแม้หลักสูตรฯ จะขาดอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ แต่ก็ได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเสมอไป ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้หยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว เพราะทราบว่ามีการการประจำหลักสูตรไม่ครบ และจะมีการปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาค้างชั้นที่เหลืออยู่ ซึ่งในขณะนั้นนักศึกษาที่เหลืออยู่เหลือเพียงทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น อีกทั้งยังมีการการประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในการเป็นอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ เพียงพอแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นยังไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์



ประจำหลักสูตร และแม้ว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะกำหนดให้การทำหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นภาระงานขั้นต่ำ ซึ่งข้อ ๒.๓.๙ กำหนดให้คิดเป็น ๒ ภาระงานต่อสัปดาห์ ก็ตาม แต่ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดังกล่าว ก็ได้กำหนดกรอบมาตรฐานภาระงานว่า อาจารย์ทุกคนต้องมีภาระงานขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๓๕ ภาระงานต่อสัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วยภาระงาน ๕ ด้าน โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา และในกรณีที่ภาระงานด้านใดด้านหนึ่งไม่ถึงมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำที่กำหนดไว้สามารถนำภาระงานทั้งห้าด้านมาทดแทนกันได้ ซึ่งในส่วนของงานด้านวิชาการ นอกจากงานอาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อ ๒.๓.๙ แล้ว ยังมีภาระงานอื่น ๆ อีก เช่น ข้อ ๒.๓.๑ งานเอกสารประกอบการสอน ข้อ ๒.๓.๒ งานตำราหรือหนังสือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกปฏิบัติได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเสมอไป การที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวโดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงหาได้มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามหนังสืออุทธรณ์ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีใช่เป็นกรณีบริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี หรือไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร จึงไม่ใช่กรณีที่อาจารย์ร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยกรณีที่ยาจารย์ร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ พิจารณาแล้วเห็นว่าการร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ฟ้องคดี จึงมีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้มีมติเห็นชอบไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๐๓/๒๕๖๔)

๒) การจัดสรรทุนอุดหนุน

โครงการวิจัยสาขาวิชานิติศาสตร์ซึ่งจัดเป็นการวิจัยเพื่อประยุกต์จึงอาจได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศข้อ ๓.๓ ของประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดไว้ว่า

ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/๑ โครงการ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนตามประกาศฉบับดังกล่าว คณะกรรมการฝ่ายวิจัย เห็นว่า มีผู้สมควรได้รับทุนในสาขาวิชานิติศาสตร์เพียง ๓ โครงการวิจัย โครงการวิจัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้ประกาศผลการพิจารณาแล้ว กรณีถือว่าคณะกรรมการฝ่ายวิจัยซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา อนุมัติทุนดังกล่าวได้จัดสรรทุนวิจัยไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง ดำเนินการเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในรอบ ๒ อันถือเป็นการบริหารงบประมาณคงเหลือต่อไป เมื่อปรากฏว่าเนื้อหาของประกาศ รับสมัครในรอบ ๒ ตามประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน งานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๒) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีเนื้อความเดียวกับประกาศรับสมัคร ในรอบแรก ประกาศรับสมัครในรอบ ๒ จึงชอบแล้ว เพราะเป็นการประกาศรับสมัครให้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นการทั่วไป และเป็นสิทธิของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัย การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการสมัคร ขอรับทุนที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามลักษณะและขอบเขตข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อวิทยาลัยการเมืองการปกครองเพื่อขอรับทุนอุดหนุนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของประกาศฯ (รอบ ๒) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่ผ่านรอบแรก ก็มีสิทธิที่ยื่นสมัครขอรับทุนในรอบ ๒ นี้ได้ด้วย

เมื่อตามประกาศข้อ ๓.๓ กำหนดไว้แต่เพียงว่า ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/๑ โครงการ/ปี และตามความในข้อ ๕.๕ นั้น คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติทุนย่อมมีดุลพินิจในการ พิจารณาจัดสรรทุนได้ตามความเหมาะสม การที่คณะกรรมการฝ่ายวิจัยเห็นควรปรับลดทุน แต่ละรายเท่าที่งบประมาณคงเหลือจากการพิจารณาในรอบแรก ซึ่งมีเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเห็นสมควรให้ทุนทั้ง ๕ ราย รายละเท่ากัน เป็นทุนอุดหนุนโครงการวิจัยละ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย นั้น กรณีจึงถือเป็นการบริหารการจัดการงบประมาณทุน โดยชอบแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในสาขาวิชานิติศาสตร์ รวมผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย ๗ โครงการวิจัย โครงการวิจัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผลการพิจารณาอนุมัติทุนปรากฏว่าคณะกรรมการฝ่ายวิจัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาโครงการวิจัยของผู้เสนอโครงการแล้ว มีมติให้โครงการวิจัยสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุน จำนวน ๓ โครงการวิจัย โดยให้ปรับแก้และดำเนินการทำสัญญาขอรับทุนวิจัยและเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยต่อไปได้ ส่วนอีก ๔ โครงการซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนในรอบที่ ๒ ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๓ โครงการวิจัย โครงการวิจัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกันนั้นได้มีประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๒) ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ส่งข้อเสนอที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการฝ่ายวิจัยได้เสนอแนะในการพิจารณาทุนอุดหนุนในรอบแรก โดยในการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในรอบที่ ๒ นี้ มีบุคลากรอื่นในสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครองส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อขอรับทุนอุดหนุนรวมด้วย รวมมีผู้เสนอโครงการวิจัยในรอบนี้ทั้งสิ้น ๖ โครงการวิจัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้มีมติให้จัดสรรทุนอุดหนุน (รอบ ๒) ให้แก่ผู้ขอรับทุน จำนวน ๕ คน ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ กรณีพิเศษ (รอบ ๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประกาศผลโครงการวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ ๒



เพื่อทำสัญญารับทุนวิจัยจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยโครงการวิจัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและได้รับทุนอุดหนุน ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยืนยันข้อเสนอโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้เสนอไว้เดิม คือ โครงการวิจัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ กรณีพิเศษ (รอบ ๒) ที่ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนทุนวิจัยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้อ ๓.๓ กำหนดว่า เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี โดยเฉพาะโครงการแบบมีส่วนร่วมของส่วนรวมของชุมชนและท้องถิ่นชุมชน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริ สำหรับผู้ขอที่เป็นข้าราชการพลเรือนที่เป็นอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/๑ โครงการ/ปี ทั้งนี้ ไม่เกินปีละ ๗ ทุน ข้อ ๔.๒ กำหนดว่า คณะกรรมการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและประกาศผลให้ทราบต่อไป และข้อ ๕.๕ กำหนดว่า คณะกรรมการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โครงการวิจัยสาขาวิชานิติศาสตร์ซึ่งจัดเป็นการวิจัยเพื่อประยุกต์จึงอาจได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศข้อ ๓.๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/๑ โครงการ และข้อเท็จจริงรับฟังได้ต่อไปว่า คณะกรรมการฝ่ายวิจัยได้ประชุมพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วเห็นว่า มีผู้สมควรได้รับทุนในสาขาวิชานิติศาสตร์เพียง ๓ โครงการวิจัย โครงการวิจัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้ประกาศผลการพิจารณาแล้ว กรณีถือว่าคณะกรรมการฝ่ายวิจัยซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติทุนดังกล่าวได้จัดสรรทุนวิจัยไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงยังคงเหลือทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนในรอบ ๒ อันถือเป็นการบริหาร



งบประมาณคงเหลือต่อไป และเมื่อปรากฏว่าเนื้อความของประกาศรับสมัครในรอบ ๒ ตามประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณ รายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๒) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีเนื้อความเดียวกับประกาศรับสมัครในรอบแรก ประกาศรับสมัครในรอบ ๒ จึงชอบแล้ว เพราะเป็นการประกาศรับสมัครให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นการทั่วไป และเป็นสิทธิของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามลักษณะและ ขอบเขตข้อเสนอโครงการวิจัยต่อวิทยาลัยการเมืองการปกครองเพื่อขอรับทุนอุดหนุนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ของประกาศฯ (รอบ ๒) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ไม่ผ่าน รอบแรกก็มีสิทธิที่ยื่นสมัครขอรับทุนในรอบ ๒ นี้ได้ด้วย และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการรับสมัคร ในรอบแรก ข้อ ๓.๓ ที่กำหนดว่า ...ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/๑ โครงการ ส่วนหนังสือ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขโครงการวิจัย แล้วยื่นเสนอใหม่ในรอบ ๒ นั้น เป็นเพียงการแจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่าโครงการวิจัยที่เสนอในการสมัครรอบแรก อาจยื่นใหม่ได้อีกครั้งในการสมัครรอบ ๒ แม้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจะมีมติให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองปรับปรุงแก้ไข แต่คณะกรรมการฝ่ายวิจัยมีความเห็นต่อไปว่าให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ยื่นข้อเสนอใหม่ในรอบ ๒ ผลในทางกฎหมายในเรื่องนี้ คือ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ไม่ผ่าน การพิจารณา แต่หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังประสงค์จะขอรับทุนจะต้องยื่นข้อเสนอใหม่ในรอบ ๒ ซึ่งเป็นคนละส่วนกันกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการเปิดรับสมัครใหม่ในรอบ ๒ และการที่ ประกาศรับสมัครในรอบ ๒ มิได้มีการประกาศว่ามีงบประมาณทุนที่จะจัดสรรให้เท่าใด ก็ไม่อาจ พังว่าเป็นการไม่ชอบแต่อย่างใด เมื่อประกาศรับสมัครในรอบ ๒ เป็นการประกาศรับสมัคร เป็นการทั่วไปและมีเนื้อความตามประกาศที่ไม่ต่างจากประกาศรับสมัครในรอบแรก จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อตามประกาศข้อ ๓.๓ กำหนดไว้แต่เพียงว่า ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/๑ โครงการ/ปี และตามความในข้อ ๕.๕ นั้น คณะกรรมการฝ่ายวิจัยซึ่งเป็น คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติทุนย่อมมีดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรทุน ได้ตามความเหมาะสม การที่คณะกรรมการฝ่ายวิจัยเห็นควรปรับลดทุนแต่ละรายเท่าที่งบประมาณ คงเหลือจากการพิจารณาในรอบแรกซึ่งมีเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว เห็นสมควรให้ทุนทั้ง ๕ ราย รายละเท่ากัน เป็นทุนอุดหนุนโครงการวิจัยละ ๖๐,๐๐๐ บาท นั้น กรณีจึงถือเป็นการบริหาร การจัดการงบประมาณทุนโดยชอบแล้ว ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัย

การเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖ กรณีพิเศษ (รอบ ๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ที่ไม่อนุญาติทุนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่ขอ โครงการวิจัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่เป็นการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๒/๒๕๖๔)

๒. การศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สังคม และวัฒนธรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

ข้อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ มีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยแก่ผู้ยื่นคำขอ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากการทำเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ลงทุน บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือ เอ ๐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติในหลักการตามการทำเรือแห่งประเทศไทยเสนอ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารในกระบวนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับในการจัดจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างและดำเนินการตามโครงการทำเทียบเรือ เอ ๐ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบังของการทำเรือแห่งประเทศไทย เป็นการจัดจ้างที่ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ แต่เพียงรายเดียวโดยไม่มีผู้เข้าแข่งขัน กระบวนการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวจึงสมควรต้องเปิดเผยเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลข่าวสารรายการ แบบ กท. ๐๑ คำขอรับการส่งเสริม และที่ปรากฏในสารบัญญัตินายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการทำเทียบเรืออเนกประสงค์ เอ ๐ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีข้อความทำนองเดียวกันกับสัญญาจัดจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างและดำเนินการตามโครงการทำเทียบเรือ เอ ๐ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบังของการทำเรือแห่งประเทศไทย เมื่อสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง บริหารและให้บริการในท่าเทียบเรือ เอ ๐ แทนการทำเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้ประกอบ

และส่งเสริมกิจการทำเรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการทำเรือตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสัญญาสัมปทานหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ล. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยื่นหนังสือขอให้การทำเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบกิจการเทียบเรือที่การทำเรือแห่งประเทศไทยทำไว้กับผู้ฟ้องคดีและบริษัท ฮ. และเอกสารแนบท้ายสัญญาทั้งหมด ซึ่งการทำเรือแห่งประเทศไทยยินยอมเปิดเผยเฉพาะสัญญา แต่ปฏิเสธไม่เปิดเผยเอกสารแนบท้ายสัญญา เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นสัญญาสัมปทานที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้อนุญาตให้ตรวจดูและขอสำเนาเอกสารที่การทำเรือแห่งประเทศไทยอนุมัติในหลักการให้ส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทเอกชนที่จะดำเนินการทำเทียบเรือ เอ ๐ ในท่าเรือแหลมฉบัง และเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารบางส่วนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว แต่มีข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้เปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของเอกชน และผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพราะเป็นข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลทางธุรกิจการค้าและการลงทุนซึ่งกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบริษัทตามมาตรา ๑๕ (๖) และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีใช้ข้อมูลตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงปฏิเสธไม่ให้ตรวจดูและไม่ส่งสำเนาเอกสารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัย ที่ ศค ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารทั้ง ๑๑ รายการ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารข้างต้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากการทำเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ลงทุน บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือ เอ ๐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ อันเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลข่าวสารทั้ง ๑๑ รายการดังกล่าว ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติในหลักการตามที่การทำเรือแห่งประเทศไทยเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่พิพาทจึงเป็นข้อมูลข่าวสารในกระบวนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อีกทั้ง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การจัดจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างและดำเนินการตามโครงการทำเทียบเรือ เอ ๐ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ของการทำเรือแห่งประเทศไทย เป็นการจัดจ้างที่ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ แต่เพียงรายเดียวโดยไม่มีผู้เข้าแข่งขัน กระบวนการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวจึงสมควรต้องเปิดเผยเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเมื่อพิจารณาแบบ กทท. ๐๑ คำขอรับการส่งเสริม และที่ปรากฏในสารบัญชรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการทำเทียบเรืออเนกประสงค์ เอ ๐ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี แล้วเห็นว่ามีข้อความทำนองเดียวกันกับสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือ เอ ๐ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเอกสารแนบท้าย โดยในการทำสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือ เอ ๐ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ระหว่างการทำเรือแห่งประเทศไทยกับผู้ฟ้องคดีได้นำเอกสารรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการทำเทียบเรืออเนกประสงค์ เอ ๐ และรายละเอียดของเงินลงทุนของผู้ฟ้องคดีและราคาเครื่องจักรทั้งหมดที่มีการลงทุนเข้าไปเป็นผนวก ข และผนวก จ ของสัญญาดังกล่าว ซึ่งสัญญาข้างต้นมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง บริหารและให้บริการในท่าเทียบเรือ เอ ๐ แทนการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้ประกอบและส่งเสริมกิจการทำเรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบ



กิจการทำเรือตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสัญญาสัมปทานหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

นอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลข่าวสารแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ และคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในส่วนที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ที่ตั้ง และทุนจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี และหนังสือผู้ฟ้องคดี ที่ ๒๐๑๑/๑๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน นั้น เป็นรายการที่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อมูลข่าวสารนี้จึงไม่ได้เป็นความลับทางการค้าตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ และในส่วนของข้อมูลข่าวสารแบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุน วันเริ่มต้นผลิต และวันที่จะมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตซึ่งระบุไว้ว่าเป็นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ และเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ นั้น แบบประกอบการขอรับบัตรส่งเสริมดังกล่าวเป็นหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีต้องกรอกข้อความตอบรับตามแบบ กท. ๐๕ ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อยืนยันตอบรับการส่งเสริมตามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีหน้าที่ผูกพันต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารนี้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ก็จะเป็นเวลากว่า ๔ ปี และ ๒ ปี ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้รับรู้ข้อมูลที่ระบุในเอกสารดังกล่าวหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่อาจที่จะดำเนินการในลักษณะที่เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการกิจการทำเทียบเรือ เอ ๐ ในท่าเทียบเรือแหลมฉบังซึ่งแล้วเสร็จไปตามแผนงานที่กำหนดแล้วได้ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงมิได้เป็นความลับทางการค้าเช่นกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ศค ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิพาทพร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๗/๒๕๖๓)



๑.๑.๒ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

กรณีที่มีการยื่นคำขอให้จังหวัดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นจากกรณีที่มีการร้องเรียนนายกองคการบริหารส่วนตำบลว่าบริหารงานไม่โปร่งใสและมีพฤติการณ์ทุจริตในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล แม้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางจังหวัดจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังอำเภอเพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามกฎหมาย และเรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงอาจมีผลกระทบต่อการบวนการตรวจสอบหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อันอาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของจังหวัดหรือการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเมื่อได้คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของผู้ยื่นคำขอประกอบกันแล้ว การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามคำขอ จึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลสัมป่อย (องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย เดิม) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีจังหวัดศรีสะเกษได้รับหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษนายกองคการบริหารส่วนตำบลสัมป่อยว่า บริหารงานไม่โปร่งใสและมีพฤติการณ์ทุจริตในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย โดยเข้าเป็นผู้รับจ้างตามโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามแบบแปลนและบางโครงการมีราคาสูงเกินจริง หลังจากนั้น จังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งอำเภอราษีไศล เพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลให้จังหวัดศรีสะเกษทราบ เทศบาลตำบลสัมป่อยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

